Государственный контракт № _____
на услуги по технической эксплуатации коллекторов

г. Москва **«_____» _____ 20____ г.**

Акционерное общество «Москоллектор» (АО «Москоллектор»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Д.В. Потапова, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____(_____), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком в соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать Государственному заказчику услуги по предоставлению мест в коммуникационных коллекторах (далее – коллекторы), для размещения коммуникаций Государственного заказчика.
1.2. Исполнитель в соответствии с требованиями Регламента выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве и Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов предоставляет места в коллекторе (пункт 1.1. настоящего Контракта), обеспечивает условия для эксплуатации коммуникаций и оказывает услуги по технической эксплуатации коллекторов (далее – услуги).
1.3. Перечень и технические характеристики коммуникаций, учитываемых по Контракту, приведены в Перечне коммуникаций (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью Контракта) (далее – Приложение № 2).
1.4. Государственный заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить оказанные услуги, соответствующие требованиям, установленным настоящим Контрактом, в порядке и на условиях, установленных Контрактом.
1.5. Источник финансирования – _____.
1.6. Идентификационный код закупки - _____.

2. Обязанности Исполнителя

В соответствии с условиями настоящего Контракта Исполнитель обязуется:
2.1. Предоставить места в коллекторе для размещения и эксплуатации коммуникаций Государственного заказчика согласно Приложению № 2.
2.2. Обеспечить условия для осуществления прокладки и эксплуатации коммуникаций и оказать услуги по технической эксплуатации коллекторов, которые в соответствии с положениями Регламента выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве и Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов включают в себя:
- услуги по визуальному контролю состояния инженерных коммуникаций (периодические осмотры инженерных коммуникаций), проложенных в коллекторе;
- информирование Государственного заказчика о выявленных нарушениях, неисправностях инженерных коммуникаций Государственного заказчика и требовать их устранения;
- услуги и работы по предупреждению проникновения и пресечения нахождения посторонних лиц в коллекторе;

Исполнитель _____ Государственный заказчик_____

М.П. М.П.

- услуги по организации допуска представителей Государственного заказчика и указанных им третьих лиц в коллектор через диспетчерские пункты Исполнителя для производства работ по прокладке, ремонту, эксплуатации и выполнения работ по демонтажу коммуникаций Государственного заказчика в порядке, установленном Исполнителем, и в соответствии с нормативными документами Исполнителя. Исполнитель осуществляет допуск в коллекторы в соответствии с Инструкцией о порядке допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты АО «Москоллектор». Выписка из Инструкции о порядке допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты АО «Москоллектор» и формы разрешительных документов на допуск размещены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru;
- поддержание, ремонт, техническое обслуживание и осуществление эксплуатационного контроля коллектора;
- технический надзор за состоянием охранной зоны коллекторов и производством работ в коллекторе;
- техническое обслуживание и ремонт защитных ограждающих устройств (решеток, жалюзи, замков и прочих);
- услуги и работы по обслуживанию и ремонту систем сигнализации и контроля;
- технические осмотры конструкций коллекторов и инженерных коммуникаций;
- услуги и работы по водоудалению (грунтовых и поверхностных вод) из коллектора;
- услуги и работы по технической эксплуатации систем вентиляции в коллекторе;
- услуги освещения и вентиляции в коллекторе;
- услуги и работы по технической эксплуатации электрических устройств, аппаратов, расположенных в коллекторе;
- услуги по контролю за газо-воздушной средой в коллекторе на наличие метана;
- услуги по содержанию и ремонту мест общего пользования в коллекторе.

2.3. Обеспечить выполнение обязательств по Контракту собственными силами и/или силами привлеченных третьих лиц (соисполнителей).

2.4. Не допускать Государственного заказчика и третьих лиц в коллектор в случае создающего угрозу безопасности людей аварийного состояния конструкций коллектора, расположенных в коллекторе инженерных коммуникаций и оборудования, в том числе не принадлежащих Государственному заказчику.

2.5. По письменному запросу Государственного заказчика проводить совместно с Государственным заказчиком инвентаризацию коммуникаций с целью уточнения технических параметров коммуникаций, проложенных в коллекторе Исполнителя, и с составлением Акта инвентаризации коммуникаций по форме, установленной Исполнителем, но не чаще, чем 1 раз в 2 года.

2.6. В отношении персональных данных, предоставленных Государственным заказчиком в связи с исполнением настоящего Контракта, в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель обязуется принимать правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться Исполнителем: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации.

2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

3. Обязанности Государственного заказчика

В соответствии с условиями настоящего Контракта Государственный заказчик обязуется:

3.1. Использовать места в коммуникационном коллекторе в соответствии с целями настоящего Контракта, указанными в пункте 1.1 настоящего Контракта.
3.2. Производить за свой счет прокладку, ремонт, демонтаж, и эксплуатацию инженерных коммуникаций в местах, предусмотренных проектом, согласованным с Исполнителем, в соответствии с требованиями Технических правил на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций в г. Москве и Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов.
3.3. Содержать в технически исправном состоянии инженерные коммуникации, указанные в п. 1.3 настоящего Контракта в соответствии с действующими требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы, стандартов и правил. При получении от Исполнителя информации о выявленных неисправностях и недостатках в содержании коммуникаций устранять их в сроки, определяемые комиссией в составе представителей Исполнителя и Государственного заказчика в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Контракта.
3.4. Проводить регулярное техническое обслуживание размещенных в коллекторе коммуникаций и иного оборудования, принадлежащего Государственному заказчику.
3.5. При выполнении работ в коллекторе обеспечивать сохранность строительных конструкций, смотровых люков, инженерного оборудования коллектора и инженерных коммуникаций, расположенных в коллекторах, в зоне производства работ (строительно-монтажных, ремонтных и др.), в том числе в случае выполнения работ в коллекторе третьими лицами, допуск в коллектор которых произведен по письмам-заявкам Государственного заказчика.
3.6. Обеспечивать безопасность своего персонала, выполняющего работы в коллекторе, и третьих лиц, допуск в коллектор которых произведен по заявкам Государственного заказчика.
3.7. Производить приемку инженерных коммуникаций, оборудования от строительно-монтажных организаций, в том числе по результатам прокладки и проведения ремонтно-восстановительных работ, с обязательным участием представителя Исполнителя и составлением Акта о выполнении работ по форме, установленной Исполнителем.
3.8. В случае прокладки инженерных коммуникаций силами Государственного заказчика подписывать Акт о выполнении работ по форме, установленной Исполнителем.
3.9. В случаях, указанных в п.п. 3.7, 3.8 настоящего Контракта, извещать Исполнителя о готовности коммуникаций к приемке не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания работ.
3.10. Маркировать размещенные в коллекторе инженерные коммуникации (силовые кабельные линии, кабельные линии связи и оптико-волоконные кабели) в соответствии с установленными требованиями пп. 18.9.17. Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов.
3.11. Немедленно поставить в известность Исполнителя об аварии либо повреждении инженерных коммуникаций и оборудования Государственного заказчика, других владельцев коммуникаций, имущества Исполнителя, находящихся в коллекторе.
3.12. Направлять своего полномочного представителя в случае получения от Исполнителя сообщения об аварии либо повреждении строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора и инженерных коммуникаций, расположенных в коллекторе, в срок, указанный в сообщении, для составления акта о причиненном ущербе и порядке проведения ремонтно-восстановительных работ. При неявке представителя Государственного заказчика указанный акт составляется Исполнителем в его отсутствие и является обязательным для Государственного заказчика.
3.13. По требованию Исполнителя участвовать в проводимой по инициативе Исполнителя инвентаризации коммуникаций Государственного заказчика, проложенных в коллекторе.
3.13.1. Направлять для участия в инвентаризации квалифицированного представителя, имеющего должным образом оформленный допуск и обладающего полномочиями подписывать Акт обследования коммуникаций по форме Исполнителя. Подписанный сторонами в ходе проведения инвентаризации Акт обследования коммуникаций служит основанием для составления Исполнителем Акта инвентаризации коммуникаций.
3.13.2. В случае неявки представителя Государственного заказчика для проведения инвентаризации коммуникаций, извещенного об инвентаризации надлежащим образом, Исполнитель проведет

обследование коммуникаций с составлением Акта обследования коммуникаций в одностороннем порядке. Акт обследования коммуникаций, составленный Исполнителем в одностороннем порядке, направляется в адрес Государственного заказчика, указанный в разделе 9 настоящего Контракта.

3.13.3. Акт инвентаризации коммуникаций и/или Акт обследования коммуникаций, составленный Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с подпунктом 3.13.2 пункта 3.13 настоящего Контракта, являются основанием для внесения изменений технических характеристик коммуникаций, их протяженности, местонахождения коммуникаций и т.д. в порядке, установленном в пункте 6.7. настоящего Контракта.

3.14. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.15. Сообщать Исполнителю о проводимых испытаниях инженерных коммуникаций не менее, чем за 24 часа до начала испытаний.

3.16. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи (мены, безвозмездной передачи имущества и т.д.) уведомить Исполнителя о продаже (передаче) коммуникаций (имущества) новому владельцу и предоставить Исполнителю для утверждения Акт приемки-передачи коммуникаций, составленный по форме, установленной Исполнителем и подписанный Государственным заказчиком и новым владельцем, с предоставлением документов, подтверждающих передачу коммуникаций новому владельцу (копии договоров купли-продажи, мены, безвозмездной передачи имущества, актов о приеме-передаче объектов основных средств и др.).

3.17. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора аренды имущества (коммуникаций) уведомить Исполнителя о сдаче коммуникаций (имущества) в аренду, субаренду с приложением необходимых документов (договоров аренды, субаренды и др.).

3.18. Осуществлять прокладку, врезку, ремонт и демонтаж коммуникаций в соответствии с условиями Положения о работе с потребителями услуг АО «Москоллектор» и согласно Порядку оформления разрешительной документации, размещенных на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

3.19. В ходе исполнения настоящего Контракта в обязательном порядке использовать формы документов, установленные Исполнителем и размещенные на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

3.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме уведомлять Исполнителя об изменении списка ответственных лиц по Контракту, предусмотренного Приложением № 3 к Контракту, являющемся неотъемлемой частью Контракта.

3.21. В целях заключения и исполнения настоящего Контракта, а также в целях обеспечения доступа Государственного заказчика и указанных им третьих лиц в коллекторы и соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Исполнителем, Государственный заказчик передает Исполнителю персональные данные работников Государственного заказчика и указанных им третьих лиц, допуск в коллектор которых производится по письмам-заявкам Государственного заказчика в порядке, установленном Исполнителем, и в соответствии с нормативными документами Исполнителя.

Перечень персональных данных определяется письмами-заявками Государственного заказчика на допуск в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты Исполнителя в порядке, установленном Исполнителем, и в соответствии с нормативными документами Исполнителя. К персональным данным в целях применения положений настоящего Контракта относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, гражданство, место постоянной регистрации, место временной регистрации.

Государственный заказчик подтверждает, что осуществляет в рамках настоящего Контракта передачу Исполнителю персональных данных на законных основаниях и только тех лиц, которые дали Государственному заказчику письменное согласие на передачу их персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которое Государственный заказчик обязан предоставить Исполнителю по его письменному запросу в течение пяти рабочих дней.

3.22. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта с **«___»_____202__ г. по «___» _____202__г.** составляет **_____,___** руб. (_____ рублей _____ копеек), кроме того НДС 20% в размере _____,___ руб. (_____ рублей_____копеек).

Всего: _____,___ руб. (_____ рублей _____копеек).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Контрактом.

4.2. Размер ежемесячного платежа по Контракту определяется Приложением № 1 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью Контракта, в соответствии с тарифами, утвержденными Исполнителем по согласованию с органами государственной власти города Москвы в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», и составляет _____,___ руб. (_____рублей_____ копеек), кроме того НДС 20% в размере _____,___ руб. (_____рублей _____копеек).

Всего: _____,___ руб. (_____ рублей _____ копеек).

В случае изменения ставки НДС, НДС исчисляется по ставке, установленной в соответствии с положениями пункта 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер ежемесячного платежа определяется по формуле: РП = Пм*ГТ/ЧП/1000+Ставка НДС, где РП – размер ежемесячного платежа, Пм – протяженность коммуникаций одного вида в метрах, ГТ – годовой тариф за 1 километр, применяемый для соответствующего вида коммуникаций, ЧП – число месяцев в периоде, на который утвержден тариф (равное 12), 1000 – количество метров в одном километре, Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость, равная 20%.

Ежемесячная оплата оказанных по Контракту услуг является отдельным этапом исполнения Контракта.

Тарифы на услуги публикуются Исполнителем на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

4.3. Изменение размера ежемесячного платежа, связанное с изменением протяженности коммуникаций, учтенных по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту, подписываемым Сторонами.

Расчеты за услуги, оказываемые неполный календарный месяц, осуществляются исходя из количества дней фактического оказания услуг.

Изменение размера ежемесячного платежа в связи с изменением тарифов на услуги Исполнителя производится с даты утверждения Исполнителем новых тарифов и оформляется дополнительным соглашением к Контракту, подписываемым Сторонами.

4.4. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств, выделяемых из бюджета в пределах, доведенных до Государственного заказчика предельных объемов оплаты денежных обязательств, в размере фактически оказанных услуг в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, но не выше цены Контракта. Оплата производится Государственным заказчиком на основании расчётно-платёжных документов (счёт и универсальный передаточный документ (далее – УПД), выставленных Исполнителем Государственному заказчику посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО «Компания «Тензор» (ИНН 7605016030 / ОГРН 1027600787994) (далее – Оператор ЭДО) https://online.sbis.ru.

Срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Обязательство Государственного заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Контракта.

Датой получения Государственным заказчиком расчётно-платёжных документов считается подтверждённая Оператором ЭДО дата выставления Исполнителем Государственному заказчику расчётно-платёжных документов.

Исполнитель _____ Государственный заказчик_____

М.П. М.П.

Исполнитель ежемесячно не позднее последнего дня расчетного месяца выставляет Государственному заказчику по средствам ЭДО расчётно-платёжные документы (счёт и УПД) подписанные электронной подписью Исполнителя.

УПД в электронном виде считается полученным Исполнителем, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью Государственного заказчика.

В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки Государственному заказчику расчётно-платёжных документов посредством ЭДО Государственный заказчик не заявит (письменно или посредством системы электронного документооборота) Исполнителю о своих возражениях в отношении объёма, качества или стоимости оказанных услуг, услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями Контракта.

Стороны гарантируют, что зарегистрированы в системе электронного документооборота с использованием принадлежащих им реквизитов (ИНН, ОГРН, адреса местонахождения и др.), а также, что доступ к электронной подписи будут иметь только уполномоченные на подписание соответствующих документов представители Сторон.

Стороны признают, что документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет). Стороны обязуются обеспечить техническую возможность для приема и обработки электронных документов и осуществить иные необходимые действия в соответствии с условиями обслуживания оператора ЭДО. Стороны обязаны своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих электронному документообороту.

В случае смены Оператора электронного документооборота соответствующая Сторона незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону любым доступным способом.

4.5. Суммы, полученные в счет оплаты услуг, оказанных Государственному заказчику, засчитываются в следующем порядке:

1) в погашение задолженности по оплате услуг;

2) в погашение текущего платежа после полного погашения задолженности за прошлые расчетные периоды.

4.6. Неиспользование или нахождение в резерве коммуникаций не является основанием для неоплаты услуг Государственным заказчиком. В случае неиспользования коммуникаций Государственный заказчик обязан демонтировать и вывезти их своими силами и за свой счет. Работы по демонтажу коммуникаций Государственным заказчиком проводятся в порядке, указанном в пункте 6.9. настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.2. В случае повреждения (уничтожения) инженерных коммуникаций, расположенных в коллекторе, строительных конструкций и инженерного оборудования коллектора или причинения иного ущерба виновная Сторона несет административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. В случае повреждения строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора и расположенных в нем инженерных коммуникаций по вине Государственного заказчика либо третьих лиц, допущенных в коллектор по заявке Государственного заказчика, Государственный заказчик обязан провести работы по их восстановлению своими силами и за свой счет в срок, согласованный потерпевшей Стороной.

5.4. В случае уклонения Государственного заказчика от исполнения обязанности по восстановлению поврежденного имущества, Исполнитель вправе выполнить работы своими силами

или привлечь к выполнению работ третьих лиц с возложением на Государственного заказчика обязанности возместить понесенные Исполнителем расходы.

5.5. В случае уничтожения строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора и расположенных в нем инженерных коммуникаций по вине Государственного заказчика либо третьих лиц, допущенных в коллектор по заявке Государственного заказчика, Государственный заказчик обязан возместить Исполнителю, владельцам проложенных инженерных коммуникаций причиненный материальный ущерб в полном объеме.

При определении размера материального ущерба, причиненного уничтожением имущества, Исполнитель будет исходить из рыночной стоимости аналогичного имущества.

5.6. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы, образовавшиеся в результате деятельности Государственного заказчика и его подрядных организаций, являются собственностью Государственного заказчика.

5.7. За нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.9. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Государственным заказчиком, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

5.9.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере _____,___ руб. (_____ рублей _____ копеек), определенном в соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

5.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.12. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
5.12.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа) определенном в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.12.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере _____,_____ руб. (_____ рублей _____ копеек), определенном в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.14. Сторона освобождается от уплаты начисленных штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.15. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
5.16. Имущественная ответственность, не предусмотренная настоящим Контрактом, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения, расторжения и срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами **и действует до «____» _____ 202__г.** и (или) до момента утверждения Исполнителем представленного Государственным заказчиком Акта приемки-передачи коммуникаций новому владельцу или Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем.

Действие настоящего Контракта распространяется на правоотношения сторон, возникшие **с «__» _____ 202__ г.**

6.2. Изменение цены Контракта допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
6.2.1. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10% (десять процентов) или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 10% (десять процентов). При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуг, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из единицы услуг.
6.2.2. При снижении цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема оказываемых Исполнителем услуг и иных условий Контракта, в соответствии с п.п. 1.1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.3. В случае изменения цены настоящего Контракта в связи с осуществлением Государственным заказчиком прокладки коммуникаций, изменения в настоящий Контракт вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения на основании письма-заявки Государственного заказчика и Акта о выполнении работ по прокладке коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем.

6.4. В случае изменения цены настоящего Контракта в связи с осуществлением Государственным заказчиком демонтажа части коммуникаций, учтенных по настоящему Контракту, изменения в Контракт вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения на основании письма-заявки Государственного заказчика и акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленного по форме, установленной Исполнителем. Услуги по технической эксплуатации коллекторов в отношении демонтированных Государственным заказчиком коммуникаций оказываются Исполнителем до момента утверждения Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, представленного Государственным заказчиком.

6.5. В случае изменения цены настоящего Контракта в связи с передачей коммуникаций новому владельцу изменения в настоящий Контракт вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения на основании письма-заявки Государственного заказчика и Акта приемки-передачи коммуникаций, утвержденного Исполнителем и подписанного Государственным заказчиком и новым владельцем, составленных по форме, установленной Исполнителем.

6.6. В случае снижения цены Контракта в соответствии с пп. 6.2.2 пункта 6.2 настоящего Контракта изменения в настоящий Контракт вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

6.7. В случае инвентаризации коммуникаций Государственного заказчика, проложенных в коллекторе, стороны вправе изменить или дополнить условия настоящего Контракта (Приложение № 1 «Расчет суммы оплаты» и/или Приложение № 2 «Перечень коммуникаций», являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта) в части технических характеристик коммуникаций, их протяженности, местонахождения коммуникаций, расчета размера ежемесячного платежа (связанного с изменением протяженности коммуникаций и технических характеристик коммуникаций), в соответствии с условиями пункта 3.13 настоящего Контракта, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту:

6.7.1. В случае, установленным подпунктом 3.13.2. пункта 3.13. настоящего Контракта, с момента проведения обследования коммуникаций Исполнитель направляет в адрес Государственного заказчика Акт обследования коммуникаций, составленный в одностороннем порядке в связи с неявкой представителей Государственного заказчика на инвентаризацию (подпункт 3.13.1 пункта 3.13 настоящего Контракта). Изменения/дополнения к настоящему Контракту, в том числе изменение размера ежемесячного платежа, вносятся в Контракт с даты проведения обследования коммуникаций и составления указанного акта в одностороннем порядке.

6.7.2. В случае, установленным подпунктом 3.13.1. пункта 3.13. настоящего Контракта, Исполнитель обязан направить Государственному заказчику акты инвентаризации коммуникаций в 3-х экземплярах (один экземпляр – Государственному заказчику, два экземпляра – Исполнителю) в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента проведения совместного обследования. Государственный заказчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта инвентаризации коммуникаций, подписанного со стороны Исполнителя, обязан подписать Акт инвентаризации коммуникаций и возвратить 2 (два) экземпляра в адрес Исполнителя или в тот же срок представить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания. В случае непредставления Государственным заказчиком подписанного Акта или мотивированного отказа Акт инвентаризации коммуникаций считается принятым Государственным заказчиком без замечаний и имеет юридическую силу. На основании акта инвентаризации коммуникаций в Контракт вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения.

6.8. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Контракта, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана направить другой Стороне письменное уведомление с указанием новых реквизитов в течение 7 (семи) календарных дней после их изменения. Сторона, не направившая уведомление, несет риск наступления негативных последствий в связи с не направлением указанного уведомления.

6.9. Расторжение Контракта допускается в следующих случаях:

1) По соглашению Сторон.

2) По решению суда.

3) В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с передачей коммуникаций новому владельцу или демонтажем коммуникаций.

Исполнитель _____ Государственный заказчик_____

М.П. М.П.

В этом случае Контракт действует до момента утверждения Исполнителем представленного Государственным заказчиком Акта приемки-передачи коммуникаций новому владельцу, подписанного Государственным заказчиком и новым владельцем, или Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем.

Работы по демонтажу коммуникаций Государственным заказчиком проводятся в соответствии с условиями Положения по работе с потребителями услуг АО «Москоллектор» и согласно Порядку оформления разрешительной документации, при демонтаже инженерных коммуникаций в коллекторах, размещенных на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru. По результатам выполнения работ по демонтажу Государственный заказчик составляет Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций по форме, установленной Исполнителем, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, оформленный в соответствии с Регламентной таблицей подготовки и выдачи документов заявителям в рамках реализации положения по работе с потребителями, размещенной на официальном сайте Исполнителя, Государственный заказчик представляет Исполнителю для его утверждения.

6.10. В случае если до окончания действия Контракта коммуникации не будут демонтированы или переданы новому владельцу или сторонами не будет заключен Контракт на новый срок, Государственный заказчик обязан демонтировать коммуникации в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты окончания срока действия Контракта в порядке, установленном в пункте 6.9. настоящего Контракта. Государственный заказчик оплачивает услуги Исполнителя по день демонтажа коммуникаций.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

7.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.4.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

7.4.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.4.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8. Дополнительные условия

8.1. Допуск строительно-монтажных организаций в коллекторы по письму-заявке Государственного заказчика производится при условии заключения между Исполнителем и строительно-монтажной организацией контракта (договора) на сохранность строительных конструкций коллекторов и расположенных в них инженерных коммуникаций и согласно Порядка оформления разрешительной документации, размещенного на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

8.2. Допуск Государственного заказчика и указанных им третьих лиц в коллекторы осуществляется при наличии надлежащим образом оформленной документации на допуск, при отсутствии задолженности у Государственного заказчика по оплате услуг Исполнителя и при надлежащем исполнении Государственным заказчиком других обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего Контракта.

В случае необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях Государственного заказчика допуск Государственного заказчика и указанных им третьих лиц в коллекторы производится независимо от наличия задолженности у Государственного заказчика по оплате услуг Исполнителя.

Выдача Государственному заказчику либо указанным им третьим лицам ордеров (разрешений) на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций в коллекторе осуществляется при отсутствии задолженности у Государственного заказчика по оплате услуг Исполнителя.

8.3. В случае возникновения спора о причинах аварии либо иного повреждения (уничтожения) инженерных коммуникаций, расположенных в коллекторе, или строительных конструкций и инженерного оборудования коллектора, размере причиненного материального ущерба, заинтересованная Сторона проводит экспертизу с привлечением независимой экспертной организации и, в случае необходимости, с участием представителей уполномоченных государственных органов.

8.4. В случае неявки Государственного заказчика, надлежащим образом уведомленного, для проведения обследования (инвентаризации) коммуникаций в установленные в обращении сроки Исполнитель вправе провести обследование в одностороннем порядке с составлением Акта обследования коммуникаций, который является основанием для внесения изменений в настоящий Контракт в части протяженности коммуникаций, учитываемых по Контракту.

Датой внесения изменений в настоящий Контракт в части перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по Контракту, в указанном случае является дата составления Исполнителем Акта обследования коммуникаций.

Изменение протяженности коммуникаций, учтенных по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту, подписываемым Сторонами.

8.5. Комиссия в составе представителей Исполнителя и Государственного заказчика, созданная Сторонами, в связи с выявленными Исполнителем неисправностями и недостатками в содержании коммуникаций, определяет порядок и сроки для устранения неисправностей и недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации коммуникаций:

8.5.1. Исполнитель не менее чем за 10 рабочих дней извещает Государственного заказчика о дате, времени и месте составления Акта, фиксирующего неисправности и недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации коммуникаций, и согласования порядка и сроков их устранения. Срок устранения неисправностей и недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации коммуникаций не может составлять менее 20 (двадцати) рабочих дней и более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента составления указанного Акта Сторонами.

8.5.2. Для участия в составлении Акта, фиксирующего неисправности и недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации коммуникаций, и согласовании порядка и сроков их устранения Государственный заказчик обязан направить своего надлежаще уполномоченного представителя в срок, указанный в письменном извещении Исполнителя (подпункт 8.5.1. пункта 8.5. Контракта).

8.5.3. При отказе Государственного заказчика от составления или подписания Акта, фиксирующего неисправности и недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации коммуникаций, согласовании порядка и сроков их устранения или в случае неявки представителя Государственного заказчика, надлежащим образом уведомленного, для составления указанного Акта, Исполнитель проводит обследование в одностороннем порядке с составлением одностороннего акта, в котором устанавливает Государственному заказчику сроки для устранения неисправностей и недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации коммуникаций, который не может быть менее 20 (двадцати) рабочих дней и более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения указанного Акта Государственным заказчиком.

Исполнитель _____ Государственный заказчик_____

М.П. М.П.

8.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте – письмом по юридическому адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. При обмене уведомлениями и сообщениями по электронной почте в случаях, указанных в настоящем Контракте, должны быть соблюдены следующие требования:

- при использование электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Исполнителю _____@Moscollector.ru, Государственному заказчику_____. При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Контракту. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Приложение № 1 «Расчет суммы оплаты»;
- Приложение № 2 «Перечень коммуникаций»;
- Приложение № 3 «Список ответственных лиц по Контракту».

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

АО «Москоллектор»
129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер.,
д. 16, стр. 4
тел.: 8 (499) 222-22-01
_____@Moscollector.ru
р/с 40602810938090102349
в ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7708389595
КПП 770801001
ОКПО 46013249

_____ /_____/

Государственный заказчик:

_____
_____
тел.: 8 (49__)_____
_____@_____
р/с_____
Наименование обслуживающего банка:
_____
Местонахождение банка:_____
Плательщик:_____(л/с_____)
БИК_____
ИНН_____
КПП_____
ОКПО_____
ОКВЭД_____
ОГРН_____
ОКТМО_____
ОКПД 2_____

_____ /_____/

Приложение № 1
к Государственному контракту № _____ от "____"_____20____г.

РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ

к Государственному контракту на услуги по технической

эксплуатации коллекторов от "____"_____20____г. № _____

№ п/п	Вид коммуникации	Протяженность коммуникации	Срок оплаты по контракту на 202___ год	Тариф за 1 км/год, руб. (без учета НДС)	Сумма, руб. (без учета НДС)	Сумма НДС, руб. (20%)	Сумма, руб. (с НДС 20%)
		пог.м/шт.	мес.				
1							

В коллекторах проложено: _____ пог.м Вид коммуникации_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО "Московлектор"

Генеральный директор

_____/Д.В. Потапов/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

_____

_____

_____/_____/

Приложение № 2
к Государственному контракту № ____ от «___» _____ 20__ г.

Перечень коммуникаций
к Государственному контракту на услуги по технической эксплуатации коллекторов № _____ от «___» _____ 20__ г.

Вид коммуникаций

Название РЭК	**Название коллектора**	**Протяженность**
РЭК-	_____	пог. м
	_____	пог. м
	ИТОГО по коммуникации	**0,00** пог. м

Исполнитель	**Государственный заказчик**
АО «Москоллектор»	_____
Генеральный директор	_____
_____ /Д.В. Потапов/	_____ /_____/

Приложение № 3
к Государственному контракту № _____ от «___»_____20__ г.

Список ответственных лиц по Государственному контракту

Представители Государственного заказчика, ответственные за:

- организацию и проведение от имени Государственного заказчика инвентаризации коммуникаций;
- подписание Актов инвентаризации коммуникаций и Актов обследования коммуникаций

№ п/п	ФИО ответственного лица	Должность	Контактный номер телефона	Адрес электронной почты
1				
2				
3				
4				
5				

Урегулирование вопросов организации и проведения инвентаризации коммуникаций со стороны АО «Москоллектор» производится по телефону: 8 (499) 222-22-01.

Государственный заказчик:

_____

_____

_____/_____/